CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

NOTA TÉCNICA Nº ____/2026/SIPRI

PROCESSO DE REFERÊNCIA: PAR nº 00190.105349/2020-07 (pedido de reabilitação: SEI 4250406)

INTERESSADO: DECAL BRASIL LTDA., CNPJ nº 03.973.894/0001-94

1. ASSUNTO

1.1. Análise do requisito de ressarcimento integral dos prejuízos causados à Administração Pública (art. 2º, inciso II, da Portaria CGU nº 1.214/2020) no pedido de reabilitação formulado pela DECAL BRASIL LTDA.

2. REFERÊNCIAS

2.1. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (art. 87, inciso IV e § 3º);

2.2. Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (art. 6º, § 3º, e art. 13);

2.3. Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015 (art. 18, inciso II), e Decreto nº 11.129, de 11 de julho de 2022 (art. 37, § 2º);

2.4. Portaria CGU nº 1.214, de 8 de junho de 2020, com as alterações da Portaria Normativa CGU nº 54, de 14 de fevereiro de 2023;

2.5. Portaria Normativa SE/CGU nº 226, de 9 de setembro de 2025, e Portaria Normativa Interministerial CGU/AGU nº 1, de 19 de dezembro de 2025;

2.6. Relatório Final da CPAR (SEI 1843086); Parecer nº 00199/2021/CONJUR-CGU/CGU/AGU, aprovado pelos Despachos nº 00651/2022 e nº 00890/2022/CONJUR-CGU/CGU/AGU; Decisões nº 9/2023 (SEI 2646749) e nº 347/2023 (SEI 2991463);

2.7. Nota Técnica nº 1193/2021/COREP/CRG (SEI 1944272);

2.8. Pedido de reabilitação (SEI 4250406) e petição de 14/10/2026, com sentença, parecer do MPF e acórdão do TRF da 4ª Região na Ação Penal nº 5000553-66.2017.4.04.7000; comprovante de depósito judicial da multa (Doc. 4) e demonstrações financeiras de 2025 (Doc. 8);

2.9. Acórdão do TRF da 5ª Região no Agravo de Instrumento nº 0809667-58.2024.4.05.0000 (05/02/2025);

2.10. Nota Técnica nº 676/2026/SIPRI (SEI 3980745), Processo nº 00190.110692/2025-70.

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

3.1. A DECAL BRASIL LTDA. respondeu ao PAR nº 00190.105349/2020-07 porque seu representante nas negociações com a Petrobras, Mariano Marcondes Ferraz, pagou US$ 868.450,00 em vantagens indevidas ao então Diretor de Abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa. Os pagamentos ocorreram entre 19/05/2011 e 21/02/2014 e visavam

facilitar a renovação do contrato de armazenagem de granéis líquidos no Porto de Suape, celebrada em 01/05/2012 no valor de R$ 280.013.236,00 (Relatório Final, §§ 2 a 5).

3.2. Pela Decisão nº 9, assinada em 09/02/2023 e publicada em 10/02/2023, o Ministro de Estado da CGU aplicou à empresa declaração de inidoneidade (art. 87, IV, da Lei nº 8.666/1993), multa de R$ 3.905.734,97 e publicação extraordinária da decisão. A decisão adotou como fundamento, em parte, o Relatório Final e, ainda, o Parecer nº 00199/2021/CONJUR-CGU/CGU/AGU. As sanções foram mantidas pela Decisão nº 347, publicada no DOU de 27/10/2023.

3.3. Em 21/09/2026 a empresa requereu a reabilitação. Quanto ao requisito aqui examinado, sustenta que não há prejuízo a ressarcir: o único dano mencionado no PAR teria vindo da sentença criminal contra Mariano Marcondes Ferraz, e esse ponto da sentença foi reformado pelo TRF da 4ª Região.

3.4. A análise conclui que o requisito pode ser considerado **atendido**, por três razões:

a) o PAR não teve por objeto apurar dano ao erário, como registrou a própria Comissão;

b) a única referência a dano apoiava-se na indenização mínima fixada na sentença criminal, afastada pelo TRF4 antes mesmo da elaboração do Relatório Final;

c) na fase de julgamento, a própria CGU afastou o dano. A Nota Técnica nº 1193/2021/COREP considerou a decisão do TRF4 e a inexistência de outros danos e propôs o atenuante de ressarcimento dos danos (art. 18, II, do Decreto nº 8.420/2015). Esse entendimento foi acolhido pela CONJUR e pela Decisão nº 9, que aplicou a multa assim reduzida.

Dois argumentos da empresa não procedem: a força vinculante da decisão criminal (art. 935 do Código Civil) e o depósito judicial da multa. Nenhum deles, porém, é necessário à conclusão. Antes da decisão, recomenda-se confirmar, junto à Petrobras, à AGU e ao MPF, que não sobreveio, desde o PAR, decisão definitiva fixando dano pelos mesmos fatos.

4. ANÁLISE

4.1. O que o requisito exige

4.1.1. A obrigação de ressarcir decorre da própria lei. O art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, aplicável à sanção imposta com base nele, condiciona a reabilitação ao ressarcimento:

> IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida **sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes** e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. (grifei)

4.1.2. A Portaria CGU nº 1.214/2020 regulamentou o tema e delimitou a exigência:

> Art. 2º São requisitos cumulativos para a concessão da reabilitação: (...) II - o ressarcimento integral dos prejuízos causados pela pessoa física ou jurídica, **quando apontados pela Administração Pública, em decorrência dos atos que justificaram a aplicação da sanção** de declaração de inidoneidade; (grifei)

4.1.3. Como a exigência vem da lei, perde relevância para este requisito a tese da empresa de que a Portaria nº 1.214/2020 seria ilegal ou irretroativa (pedido, §§ 23 a 42). A própria DECAL reconhece o ressarcimento como requisito legal (pedido, § 21). Aquela discussão diz respeito ao programa de integridade (inciso III), que não é objeto desta Nota. Pela mesma razão, a Portaria Normativa SE/CGU nº 226/2025 não interfere aqui: ela trata da metodologia de avaliação de programas de integridade e não altera o requisito de ressarcimento das sanções aplicadas com base na Lei nº 8.666/1993.

4.1.4. O § 1º do art. 2º remetia a definição dos valores à Instrução Normativa CGU/AGU nº 2/2018. Essa IN foi revogada pelo art. 60 da Portaria Normativa Interministerial CGU/AGU nº 1/2025, antes do pedido. Desde então, a CGU adota o conceito de **dano incontroverso**: o dano admitido pela pessoa jurídica ou o decorrente de decisão definitiva em processo administrativo ou judicial (art. 37, § 2º, do Decreto nº 11.129/2022; art. 33 da PNI nº 1/2025). A Nota Técnica nº 676/2026/SIPRI aplicou esse critério a outro caso de inidoneidade aplicada com base na Lei nº 8.666/1993:

> 4.48. A superação do segundo requisito (art. 2º, inciso II) ocorre apenas em razão da não verificação, até o momento, de **decisão administrativa ou judicial definitiva que tenha identificado e quantificado o dano, bem como estabelecido o nexo de causalidade** desse dano com a conduta pela qual a empresa foi condenada. (grifei)

4.1.5. A mesma Nota admite que o valor da propina sirva de indicador do dano mínimo "quando o tipo específico de ilícito praticado assim indicar" (item 4.17). O fundamento é a presunção de que a empresa embutiu o custo da propina no preço cobrado. O teste a aplicar, portanto, tem duas perguntas:

a) Existe prejuízo identificado e quantificado pela Administração, por decisão definitiva, ligado ao pagamento de vantagem indevida que motivou a sanção?

b) Se existe, foi integralmente ressarcido?

4.1.6. O resultado não depende de qual norma se aplica ao § 1º. Pela IN nº 2/2018, vigente no PAR, a propina integrava a rubrica de ressarcimento. Mesmo sob essa norma, a CGU deixou de considerá-la dano neste caso concreto, em 2021, à vista da decisão judicial (item 4.2.3).

4.2. O prejuízo mencionado no PAR

4.2.1. A apuração de dano ficou expressamente fora do PAR. Ao responder à alegação de inexistência de prejuízo, a Comissão registrou:

> 58. **Não se encontra no escopo de apuração deste processo a existência de dano ao erário** em virtude das contratações firmadas entre a Decal e a Petrobras. 59. Apesar disso, cabe ressaltar que o juízo criminal, em sua sentença, estabeleceu um dano mínimo para indenização, equivalente ao montante pago a título de vantagem indevida ao agente público, de US$ 868.450,00 (SEI 1569432). (Relatório Final; grifei)

4.2.2. A referência ao dano tem, portanto, um único fundamento: a sentença criminal. Ela se repete no § 73 e no cálculo da multa. Ao negar o atenuante de ressarcimento, a Comissão afirmou que "evidenciou-se a ocorrência de dano de, no mínimo, o montante pago a título de vantagem indevida (...). Nesse sentido se manifestou o juízo criminal ao prolatar a sentença" (§ 95). Na conclusão, a Comissão registrou como "valor do dano à Administração" US$ 868.450,00 (R$ 4.704.914,72 em 24/02/2021). O registro foi feito "para os fins dos encaminhamentos previstos no Cap. VI da Lei nº 12.846/2013 e também considerando a previsão constante em seu §3º, do artigo 6º", que trata da obrigação de reparar o dano. A Comissão também propôs comunicar os fatos ao Ministério Público e à AGU para eventual responsabilização judicial. Trata-se, portanto, de verdadeiro apontamento de dano pela Comissão, mas apoiado unicamente na sentença e sujeito ao julgamento. Ele não constituiu crédito de ressarcimento. Nos documentos examinados não há notícia de processo específico de reparação (art. 13 daquela lei).

4.2.3. Na fase de julgamento, esse entendimento foi revisto. A Nota Técnica nº 1193/2021/COREP (SEI 1944272), de 26/05/2021, examinou a alegação de inexistência de dano. Transcreveu o voto do TRF4 e concluiu:

> 60. **Em que pese o entendimento firmado por este órgão, de que o dano engloba o valor referente ao pagamento de propina, há de se levar em conta, no caso concreto, a referida decisão proferida pelo Poder Judiciário.** 61. No momento da avaliação das atenuantes, a Comissão atribuiu 0% no caso de ressarcimento dos danos, levando em conta a fixação de dano mínimo pelo juízo criminal de primeira instância. Contudo, houve o afastamento dessa fixação, mantendo-se apenas o confisco sobre o montante da vantagem indevida paga ao agente público. 62. Tal fato, portanto, deve ser levado em consideração no cálculo da multa, bem como **por não haver outros danos verificados até o momento**. 63. Dessa forma, sugere-se a concessão da atenuante, elevando-se o seu percentual a 1,5%. (grifei)

4.2.4. A COREP recomendou acolher o Relatório Final "com a ressalva feita no tocante ao dano (parágrafos 57 a 63), que repercutiu no valor da multa" (§ 124). O Parecer nº 00199/2021/CONJUR adotou essa ressalva (§§ 8 e 72), e os Despachos nº 00651/2022 e nº 00890/2022 o aprovaram "com as adequações da Nota Técnica nº 1193/2021/COREP". O efeito é verificável na própria multa aplicada:

a) o atenuante do art. 18, II, do Decreto nº 8.420/2015 ("comprovação de ressarcimento [...] dos danos") passou de 0% para 1,5%, e a alíquota caiu de 7,5% para 6%;

b) a multa caiu de R$ 4.882.168,71 para R$ 3.905.734,97, exatamente 6% da base de cálculo de R$ 65.095.582,89. Esse é o valor aplicado pela Decisão nº 9.

A Decisão nº 9 também fixou o edital em 60 dias, e não nos 45 propostos pela Comissão, conforme o outro ajuste da COREP (§ 110). O "em parte" da adoção do Relatório Final corresponde, portanto, às duas ressalvas da COREP: a do dano e a do edital.

4.2.5. Em síntese, ao decidir, a autoridade julgadora não manteve o apontamento de dano feito pela Comissão. Adotou fundamento expresso: o afastamento judicial da indenização e a inexistência de outros danos verificados. Isso se deu na dosimetria e não equivale a declaração formal de inexistência de dano (item 4.5.3). Basta, porém, para afastar a

existência de prejuízo apontado e pendente. O Parecer da CONJUR ainda transcreve, no § 66, a frase da Comissão sobre o dano mínimo. A transcrição está no rol de fatores do art. 7º da Lei nº 12.846/2013 e é superada pelo cálculo efetivamente adotado nos §§ 72 e 73. Coerentemente, a Decisão nº 9 não quantifica dano nem condiciona a reabilitação a qualquer pagamento. Nisso difere da decisão examinada na NT nº 676/2026, que fixava expressamente tais condições.

4.3. O que os documentos da empresa demonstram

4.3.1. A sentença de 05/03/2018 fixou a indenização mínima à Petrobras no valor da propina, com base no art. 387, IV, do CPP. Também decretou o confisco da fiança prestada por Mariano Marcondes Ferraz até esse mesmo valor (§§ 222 a 226). Em 10/04/2019, o TRF da 4ª Região afastou a indenização e manteve o confisco, acolhendo o parecer do MPF:

> No presente caso, entretanto, **não houve mínima demonstração da transmissão deste custo à PETROBRAS**. (...) Como não se sabe do envolvimento dos controladores da empresa DECAL no pagamento da propina, o que permitiria identificar a absorção e transferência dos custos da propina para o contrato firmado entre DECAL e PETROBRAS, **a única conclusão possível é que MARIANO MARCONDES arcou com o custo das vantagens indevidas**, diminuindo o seu próprio ganho. (Ementa, item 13: "Não comprovado a transferência de custo à Petrobras, impõe-se o afastamento da fixação de valor mínimo indenizatório"; grifei)

4.3.2. O acórdão é anterior ao Relatório Final (24/02/2021), que não o menciona. Quando a Comissão citou a sentença como base do dano mínimo, esse ponto já havia sido retirado pelo tribunal. A omissão foi suprida pela COREP (item 4.2.3).

4.3.3. Outros elementos convergem: Paulo Roberto Costa declarou que o preço foi fixado pela área técnica, sem sua interferência, e o representante da Petrobras na contratação negou ingerência indevida (Parecer, §§ 46 e 47; sentença, §§ 184 a 186). A Petrobras informou que, nesse tipo de contratação, os preços são fixados por comparação com o mercado, sem planilha de formação de custos (Relatório Final, § 97). Não há, nos documentos examinados, indício de sobrepreço que permita supor que a propina foi repassada à estatal.

4.3.4. Por fim, o acórdão do TRF da 5ª Região que negou a suspensão das sanções (AI nº 0809667-58.2024.4.05.0000, 05/02/2025) registrou, de passagem, que a alegada ausência de dano não afasta a responsabilização, "mas tão somente [serve] para impedir a condenação pelo dano". A decisão é provisória e não examinou a reabilitação, mas o registro é coerente com a distinção feita nesta Nota entre sanção e ressarcimento.

4.4. Os argumentos da empresa

4.4.1. **Inexistência de prejuízo.** Procede, com fundamento mais amplo que o apresentado. Além da reforma da sentença, pesa o fato de que a própria decisão sancionadora, ao adotar a ressalva da COREP, não manteve dano pendente contra a empresa (itens 4.2.3 a 4.2.5). A empresa não alegou esse ponto.

4.4.2. **Força vinculante da decisão criminal (art. 935 do Código Civil).** Não procede. A DECAL não foi parte na ação penal, e a CGU já rejeitou essa tese no PAR (Relatório Final, §§

44 e 54; Parecer, § 50). Além disso, o art. 935 impede rediscutir a existência do fato e a autoria, e não o valor do dano. O TRF4 não declarou que o dano é inexistente; constatou que não estava provado no processo criminal. O acórdão vale aqui como prova relevante, e não como decisão que vincula a Administração. A conclusão desta Nota não depende dessa tese.

4.4.3. **Pagamento ou depósito da multa.** É irrelevante para o inciso II. O Doc. 4 comprova o depósito judicial de R$ 3.905.734,97, valor nominal da multa, em 12/05/2025, por guia DJE da Caixa, nos autos da ação anulatória nº 0823992-04.2023.4.05.8300 (2ª Vara Federal/PE). A multa, porém, é sanção e não se confunde com reparação do dano (art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.846/2013). Além disso, o depósito não é pagamento: apenas suspende a exigibilidade da multa, por decisão precária do TRF5, e as próprias demonstrações financeiras da empresa registram que ele não liquida o passivo (DFs 2025, nota 2.6). Se a quitação da multa é, ou não, exigível como requisito autônomo, à luz do art. 163, II, da Lei nº 14.133/2021 e da Portaria Normativa SE/CGU nº 226/2025, é questão a examinar à parte. Ela não integra o inciso II do art. 2º da Portaria nº 1.214/2020 nem o art. 87, IV, da Lei nº 8.666/1993.

4.4.4. **Precedente do STF (RMS nº 33.526/DF).** A empresa invoca decisão do Min. Gilmar Mendes (pedido, §§ 22 e 29), confirmada pela 2ª Turma em agravo regimental (sessão virtual de 22 a 28/09/2017). Segundo o trecho transcrito, não se pode negar a reabilitação com base em dano não apurado nem arbitrado. O precedente vale apenas entre as partes daquele processo, mas é coerente com a conclusão desta Nota. A tese de que a reabilitação seria ato vinculado não precisa ser examinada para o inciso II.

4.4.5. **Consequências práticas, LINDB e interesse da Petrobras.** Não decidem o requisito, que é legal e objetivo, e não precisam ser ponderados aqui, dado o resultado alcançado.

4.5. Contrapontos considerados

4.5.1. **Propina como dano mínimo.** A presunção de que a propina foi embutida no preço cede diante de prova específica em contrário: a conclusão do TRF4, os depoimentos sobre a formação do preço e a informação da Petrobras (item 4.3.3). A COREP registrou expressamente que, apesar do entendimento geral da CGU, a decisão judicial devia prevalecer no caso concreto (item 4.2.3).

4.5.2. **Valor do dano registrado na conclusão do Relatório Final.** O apontamento da Comissão não subsistiu no julgamento (itens 4.2.3 a 4.2.5). Restam duas hipóteses: a comunicação ao Ministério Público e à AGU, ou iniciativa da Petrobras, pode ter resultado, depois de 2021, em decisão definitiva fixando dano. Se isso ocorreu, o quadro muda. Nada nos documentos examinados o indica, e a CGU não pode atestar a inexistência de crédito de terceiro sem consultá-lo. Daí a diligência do item 5.2, prevista no art. 4º, § 2º, da Portaria nº 1.214/2020 e adotada na NT nº 676/2026.

4.5.3. **Alcance desta conclusão.** Considerar o requisito atendido não equivale a declarar que não houve prejuízo, nem impede apurações futuras, nos mesmos termos da ressalva feita na NT nº 676/2026 (itens 4.47 e 4.48).

5. CONCLUSÃO

5.1. Os documentos e argumentos apresentados pela DECAL BRASIL LTDA., examinados em conjunto com o Relatório Final, a Nota Técnica nº 1193/2021/COREP, o Parecer nº 00199/2021/CONJUR-CGU/CGU/AGU e a Decisão nº 9/2023, são suficientes para considerar **atendido o requisito do art. 2º, inciso II, da Portaria CGU nº 1.214/2020**. O único prejuízo apontado no PAR não foi mantido pela decisão sancionadora. Nos documentos examinados, não há prejuízo identificado e quantificado por decisão definitiva e pendente de ressarcimento em decorrência dos atos que justificaram a declaração de inidoneidade.

5.2. A conclusão do item 5.1 está documentada até o julgamento do PAR. Para torná-la definitiva, recomenda-se, antes da decisão final e com fundamento no art. 4º, § 2º, da Portaria nº 1.214/2020, oficiar à Petrobras, à Advocacia-Geral da União e ao Ministério Público Federal. Os dois últimos são os órgãos a quem o Relatório Final propôs comunicar os fatos. O objetivo é confirmar a inexistência de decisão administrativa ou judicial definitiva, posterior a 24/02/2021, que tenha fixado dano à Petrobras pelos mesmos fatos. Respostas negativas confirmam a conclusão. Resposta em sentido contrário imporá o reexame deste requisito, com ciência prévia à interessada.

5.3. A reabilitação depende ainda do atendimento dos requisitos dos incisos I (prazo) e III (superação dos motivos determinantes, incluído o programa de integridade) do art. 2º da Portaria nº 1.214/2020. Esses requisitos são examinados em manifestações próprias e não integram esta Nota.

5.4. À consideração superior, com posterior encaminhamento à Consultoria Jurídica (art. 6º da Portaria nº 1.214/2020).

[Nome]
[Cargo] — [Unidade]